



**PUTUSAN**

**Nomor 11618 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, telah memutus perkara Anak:

Nama : **WAFI KHOLILURROHMAN bin DARI**;  
Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;  
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/6 Juli 2010;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kenteng, RT 001, RW 003, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Tidak sekolah;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 25 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak WAFI KHOLILURROHMAN bin DARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak WAFI KHOLILURROHMAN bin DARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 11618 K/Pid.Sus/2025*



Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak;

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFZ121JK501244, Nomor Mesin JFZ1E2506780;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H 3083 ALC beserta 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Rosit bin (almarhum) Kamat;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna hitam bertuliskan "SOUND BALAP";
  - 1 (satu) buah celana *jeans* panjang, warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan orang tua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr tanggal 27 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak WAFI KHOLILURROHMAN bin DARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak WAFI KHOLILURROHMAN bin DARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain bahwa Anak WAFI KHOLILURROHMAN bin DARI sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan segera dari tahanan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11618 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan pidana syarat dengan pengawasan yang dijalani Anak agar tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan kebebasan anak;
6. Menetapkan agar Anak yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan harus mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun;
7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;
8. Mengharuskan agar Anak selama menjalani masa pidana dengan syarat mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina pembimbing kemasyarakatan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9.1 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFZ121JK501244, Nomor Mesin JFZ1E2506780;
  - 9.2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H 3083 ALC beserta 1 (satu) buah kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Rosit bin (almarhum) Kamat;
  - 9.3 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna hitam bertuliskan "SOUND BALAP"
  - 9.4 1 (satu) buah celana jeans panjang, warna hitam;  
Dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT SMG tanggal 18 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr, tanggal 27 Agustus 2025, yang dimintakan banding tersebut;
  3. Memerintahkan agar Anak Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 11618 K/Pid.Sus/2025



4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 8 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang melalui layanan e-Berpadu pada tanggal 18 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 8 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Anak karena pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Anak belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera kepada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 11618 K/Pid.Sus/2025



Anak seharusnya berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terhadap Anak lebih tepat dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ungaran tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Anak tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Anak;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 sekira pukul 23.30 WIB, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H 3083 ALC, tanpa STNK Nomor Rangka MHIJFZ121JK501244, Nomor Mesin JFZIE2506780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi Korban Muhamad Rosit bin (almarhum) Kamat yang sebelumnya terparkir didalam rumah Saksi Korban di Dusun Jetis, RT 001, RW 006, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H 3083 ALC, tanpa STNK Nomor Rangka MHIJFZ121JK501244, Nomor Mesin JFZIE2506780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi Korban tersebut. Anak melakukannya dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan memanjat pagar, lalu merusak ventilasi pintu dapur Saksi Korban yang terbuat dari plastik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H 3083 ALC, tanpa STNK Nomor Rangka MHIJFZ121JK501244, Nomor Mesin JFZIE2506780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi Korban tersebut, Anak membawanya menuju

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 11618 K/Pid.Sus/2025



Ambarawa untuk jalan-jalan. Namun akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Kalipawon Bandungan. Sehingga perbuatan materiil Anak sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP pada dakwaan Tunggal;

- Bahwa antara Anak dan keluarga Anak telah berdamai dengan saksi korban, disamping itu saksi korban juga telah memaafkan atas perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 11618 K/Pid.Sus/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **3 November 2025** oleh **Prof. Dr. Yanto S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Devri Andri, S.H., M.H.**

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

**Prof. Dr. Yanto S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 11618 K/Pid.Sus/2025